



**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA _ VARA
CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTANA DO PARNAÍBA-SP.**

SERGIO NUNES DA ROCHA, brasileiro, casado, analista de sistema, portador da cédula de identidade RG nº 14.335.450-4 – SSP/SP, devidamente inscrito CPF/MF nº 042.935.668-48, e **JULIANA AUGUSTA VILELA ROCHA**, brasileira, casada, comerciante, portadora da carteira de identidade RG nº 17.638.575-7 SSP/SP, devidamente inscrita no CPF/MF sob o nº 091.404.628-46, , residentes e domiciliados na Alameda Piratuba, nº 932 – Bairro: Residencial Morada dos Lagos – CEP: 06.429-280 – Barueri – SP por seus advogados que esta subscrevem (procuração anexa), vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 319 e seguintes do Código de Processo Civil, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil, propor a presente:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA

em face de:

NOVA ALDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.405.960/0001-43, NIRE nº 35.221.017.916, com sede na Rua Suzana Dias, 391, Centro, Santana de Parnaíba/SP 06501-060, e

CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.262.743/0001-53, com sede à Rua Joaquim Floriano, nº 466, Bloco C, 8º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP CEP 04534-002, pelas motivações fáticas e jurídicas abaixo aduzidas:



I – PRELIMINARMENTE – DO NÃO INTERESSE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Como narrado nos fatos, há diversas ações com pedidos e causa de pedir análogos, sem, contudo, obter êxito nas conciliações.

Desta forma, os Autores manifestam expressamente o DESINTERESSE na realização de audiência de conciliação, em observância ao parágrafo 4º do art. 334 do Código de Processo Civil - CPC

Tal vontade visa reduzir ao máximo o tempo do provimento jurisdicional, observando ainda o princípio constitucional da duração razoável do processo.

E em observância ao poder conferido ao magistrado, nos termos do art. 139, VI, do CPC, para evitar abarrotar a pauta do judiciário.

II – DOS FATOS

As partes firmaram Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel, Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário e Outras Avenças, onde os Autores adquiriram um terreno na quadra nº 7 – lote nº 06 do loteamento Serra do Sol, comercialmente identificado como ALTAVIS ALDEIA, situado no município de Santana de Parnaíba no estado de São Paulo, registrado sob o nº R.5, na matrícula nº 166.063, do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Barueri – SP, no valor de R\$ 306.439,69 (trezentos e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e nove centavos), a ser pago da seguinte forma:

Sinal: R\$ 14.592,37 (quatorze mil, quinhentos e noventa e dois mil e trinta e sete centavos)

Parcela Intermediária no montante de R\$ 64.854,96 (sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), dividido em duas parcelas mensais e sucessivas no valor de R\$ 32.427,48 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), com o primeiro vencimento em 25/02/2014.



Saldo remanescente: R\$ 223.749,61 (duzentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta e nove mil e sessenta e um centavos) a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas no valor de R\$ 9.322,90 (nove mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa centavos), vencendo-se a primeira em 25/04/2014.

Além de uma parcela única no valor de R\$ 3.242,75 (três mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), com vencimento em 25/02/2017.

De acordo com o vendedor o empreendimento havia sido lançado em 2013 e o prazo para entrega era de 24 meses, mostrou inclusive, o Manual do Proprietário, onde consta expressamente que a entrega da unidade ocorreria no prazo de 02 (dois) anos a partir do lançamento do empreendimento, conforme o cronograma de obras, onde a data de início se deu em novembro de 2013, confirmou que estava tudo dentro do previsto e que os lotes também estariam liberados para construção até dezembro de 2015.

Os Autores, antes de fechar o contrato, visitou o empreendimento em algumas ocasiões, sempre tendo a informação de que as obras estavam dentro do prazo e que a entrega se daria até o final de 2015, como parecia que tudo estava correto, os Autores assinaram o contrato de compra e venda, com a garantia por parte dos vendedores e material publicitário, de que a propriedade seria entregue dentro do prazo inicial previsto, ou até antes, pois segundo os vendedores as obras estavam adiantadas.

Certos de que a entrega do empreendimento se daria até o final do ano de 2015, os Autores pagaram todas as parcelas rigorosamente em dia, pois a ideia era iniciar as obras de sua casa no ano seguinte.

Contudo, até a presente data, as Requeridas não providenciaram a entrega do empreendimento e a devida unidade adquirida pelas Autores, que esperam com ansiedade para iniciar a construção de sua casa, já tendo inclusive gasto com profissional para elaboração do projeto de sua residência.

Cumprir observar que não constitui hipótese de caso fortuito ou força maior, até mesmo porque já se passaram quase 5 anos do prazo para entrega do empreendimento, e até a presente data os Autores não estão na posse definitiva do imóvel.



Importante salientar que, os Autores aguardaram inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), estipulado pela jurisprudência, para a entrega de imóveis. No entanto, como se verifica no presente caso, o atraso já perfaz um total de quase 5 (cinco) anos.

Cabe ressaltar que todo imóvel tem por objeto o usufruto, seja diretamente ou por locação, e não tendo o empreendimento sido entregue no prazo, resta claro e cristalino que as Requeridas estão causando graves prejuízos aos Autores, que poderiam estar usufruindo de seu bem de diversas maneiras, o que não está ocorrendo por culpa exclusiva das Requeridas.

Dessa forma, faz-se devido o arbitramento de indenização a título de lucros cessantes em favor dos Autorres em razão do atraso, que até a presente data, chega a 73 meses (setenta e três meses) já descontando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), pois a entrega deveria ter ocorrido em novembro de 2015.

A Requerida em e-mail enviado aos Autores informou que havia conseguido junto a prefeitura local, um Termo de Vistoria de Obras Parcial, onde tal documento dá direito aos proprietários de iniciar seus projetos, porém, o empreendimento não foi entregue, pois não há água e energia elétrica no local.

Ora Excelência, de que adianta a liberação de projetos, sem, no entanto, a liberação da construção das casas? A maioria dos proprietários estão com seus projetos prontos, tendo inclusive, despendido valores em momento muitas vezes inoportuno e desnecessário, pois os projetos estão prontos e parados, que gera um abalo moral muito grande, pois ficam sempre na expectativa de algo que nunca se concretiza.

Conforme o acima exposto, no empreendimento ainda não há energia elétrica e nem água, para que se possa iniciar qualquer obra. O que não justifica a não liberação de construção, pois diante de tanto atraso, é obrigação das Requeridas fornecer gerador de energia e água, para quem quiser e estiver com Alvará de Construção, puder iniciar a construção de suas casas.



Importante frisar que não só a Autora, mas vários outros compradores já ajuizaram ações, obtendo êxito no tocante a este pedido de reparação de danos.

Diante do atraso na entrega da unidade autônoma adquirida, assim como, as diversas tentativas de chegar a uma solução amigável no intuito de colocar um fim na demanda, a Autora não teve alternativa, a não ser o ajuizamento da presente ação, visando resguardar seus interesses.

III – DO DIREITO

DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA

De acordo com o material publicitário do empreendimento e com os vendedores do imóvel, a entrega do lote adquirido ocorreria dentro do prazo de 24 meses.

Verifica-se que o início das obras se deu em novembro 2013. Logo, o término de tal prazo ocorreu em novembro de 2015, sem que os réus cumprissem com a entrega do bem.

Os Autores efetuaram a aquisição de sua unidade e concluíram o pagamento total dos valores, acreditando poder dar continuidade ao seu projeto, no entanto todos os prazos estipulados pelas próprias Requeridas não foram cumpridos, frustrando completamente a expectativa e todo o planejamento dos Autores.

O Código de Defesa do Consumidor regula não só a relação contratual, como também a fase de pré-contratos ou fase de negociações preliminares, visto que vincula o fornecedor às declarações de vontade constantes, por exemplo, de promessas dos prepostos ou escritos particulares, como expresso em seu artigo 48:



“Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos”. (grifo nosso)

Tal disposição consumerista aplica-se perfeitamente ao caso em tela, já que as Requeridas fizeram os Autores acreditarem que teria o imóvel adquirido à sua disposição no prazo contratualmente previsto.

Importante destacar a boa-fé objetiva que também deve ser aplicada ao presente caso, conforme explica o Ministro ANTONIO HERMAN V. BENJAMIN:

“O dever de informar adequadamente, de lealdade e de transparência na fase pré-contratual é exigência da boa-fé objetiva e vem especificado em diversos dispositivos do Código do Consumidor (arts. 6º, 9º, 30, 31, 36, 37, 39, 46, 47). Afinal, por que a lei declina tanta atenção à fase pré-contratual? Simplesmente porque a experiência demonstra que é justamente neste momento inicial de atração do consumidor para adquirir algum produto ou serviço que mais se falta com a verdade, informações relevantes são omitidas, procedimentos para induzir o comprador a erro ocorrem nesta hora”

É inequívoco concluir que os Autores foram levados a concretizar o negócio com base unicamente na promessa das Requeridas, concluindo que esse era exatamente o imóvel que atenderia suas expectativas.

Essa demora excessiva e injustificada das obras constitui ilícito previsto na Lei nº 4.591/64, que em seu art. 43, obriga a incorporadora a indenizar os compromissários-compradores prejudicados pelo atraso na conclusão de edificação, *verbis*:



“Art. 43. Quando o incorporador contratar a entrega da unidade a prazo e preços certos, determinados ou determináveis, mesmo quando pessoa física, ser-lheão impostas as seguintes normas:

I - informar obrigatoriamente aos adquirentes, por escrito, no mínimo de seis em seis meses, o estado da obra;

***II - responder civilmente pela execução da incorporação, devendo indenizar os adquirentes ou compromissários, dos prejuízos que a estes advierem do fato de não se concluir a edificação ou de se retardar injustificadamente a conclusão das obras, cabendo-lhe ação regressiva contra o construtor, se for o caso e se a este couber a culpa”;* (Grifos nossos)**

O imóvel não foi concluído e não foi entregue na data prevista por CULPA EXCLUSIVA DAS REQUERIDAS!

Faltou transparência à negociação, pois as Requeridas não foram claras quanto à possibilidade de atraso nas obras, não havendo sinceridade delas no momento da contratação, buscando somente o lucro, mesmo que para isso precisasse iludir os consumidores. Sobre o tema, discorre de forma brilhante a renomada jurista CLÁUDIA LIMA MARQUES, *in verbis*:

“Na formação dos contratos entre consumidores e fornecedores o novo princípio básico norteador é aquele instituído pelo art. 4º caput, do CDC, o da Transparência. A idéia central é possibilitar uma aproximação e uma relação contratual mais sincera e menos danosa entre consumidor e fornecedor.

Transparência significa informação clara e correta sobre o produto a ser vendido, sobre o contrato a ser firmado,



significa lealdade e respeito nas relações entre fornecedor e consumidor, mesmo na fase précontratual, isto é, na fase negocial dos contratos de consumo”. (grifos nossos)

O Colégio Recursal de São Paulo já firmou entendimento no sentido do cabimento de indenização em caso de atraso na entrega da propriedade:

“Ementa: "Construção civil. Reparação de danos. Atraso de obra configurado. Atraso verificado no momento da efetiva disponibilização do imóvel, persistindo a mora mesmo depois da concessão do habite-se (Súmula 160, TJSP). Inocorrência de fortuito externo, além dos riscos previsíveis e inerentes à atividade econômica das requeridas (Súmula 161, TJSP). Falta de provas de que o atraso na entrega das chaves teria se dado por culpa da recorrente, devido a sua inadimplência. Dano material presumido, pela impossibilidade de dispor do imóvel durante o período de atraso (Súmula 162, TJSP). Legitimidade passiva da requerida TRISUL. Indiscutível participação da Trisul na relação contratual. Possibilidade de sua permanência na lide. Sobre a competência do Juizado Especial para apreciar a demanda, o conteúdo econômico se refere ao pagamento de indenização por danos materiais, daí o acerto na fixação da competência deste Juízo. Sentença mantida. Recurso desprovido”.

(Recurso Inominado nº 1030289-48.2014.8.26.0602, 3ª Turma do Colégio Recursal – Sorocaba, Juíza Relª. Carla Catuzzo, j. 25/10/16)

“Ementa: Ação de indenização por danos materiais – Compra de imóvel na planta – Atraso na entrega das chaves – Carência de 180 dias – Desvantagem ao



consumidor - Cláusula abusiva – Atraso de sete meses após a data prevista - Mora caracterizada – Dano material configurado pelos comprovantes de pagamento de aluguel de outro imóvel em razão do aludido atraso na entrega do apartamento – Sentença que julgou procedente o pedido para condenar as requeridas ao pagamento dos danos materiais no importe de R\$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais) – Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

(Recurso Inominado nº 1005449-73.2016.8.26.0320, 2ª Turma Cível do Colégio Recursal – Limeira, Juiz Rel. Rafael Filgueira, j. 07/11/16)

Essa *tolerância* – que aliás, não é estabelecida também em favor dos compromissários-compradores - desfigura a data prevista para entrega como efetivo prazo de entrega. As Requeridas, portanto, destacam-se em posição privilegiada em seu contrato de adesão, pois para sua obrigação principal, consistente na efetiva entrega do imóvel, não há um prazo verdadeiramente efetivo!

De qualquer forma, é certo que até mesmo o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias transcorreu no mês de maio de 2016 e, assim, a mora das Requeridas é evidente por qualquer visão que se tenha sobre o efetivo prazo contratual de conclusão e entrega do imóvel.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Os fatos narrados evidenciam nítida relação de consumo, onde os Autores adquiriram um imóvel, de pessoa jurídica responsável pela construção da infraestrutura do condomínio, exercendo a atividade de incorporadora, nos termos da Lei 4.591/64.



Conforme o acima exposto, a unidade adquirida não foi entregue até o momento, cabendo às Requeridas demonstrar o motivo pelo qual não o fizeram dentro do prazo, devendo arcar, dessa forma, com os danos decorrentes do seu inadimplemento.

Sendo assim, protestam os Autores, desde logo, pelos benefícios previstos no artigo 6º da Lei 8.078/90, em especial o inciso VIII, que prevê:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

***VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”;* (grifos nossos)**

Ademais, há de se conciliar a segurança nas relações contratuais com a justiça, evitando que o contratante mais fraco tenha de se submeter ao mais forte, tornando efetiva, e não apenas teórica, a liberdade de contratar.

O Consumidor, por sua hipossuficiência e vulnerabilidade, carece de proteção ou tutela especial perante o poderio econômico dos fornecedores de produtos e serviços, que dispõem de maiores informações e meios de defesa, o que não ocorre com os consumidores.

Assim, o ônus da prova, no presente caso, compete às Rés, considerando o direito da Autora, na posição incontestada de consumidora.

DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES



Conforme se observa, as Requeridas, com sua conduta omissiva, vem causando prejuízos aos Autores desde novembro de 2015, data esta prevista para a conclusão da obra, a partir do momento em que atrasaram a conclusão e entrega do imóvel em mais de 06 (seis) anos, sendo certo que esse dever de indenização pelos prejuízos causados está previsto no art. 186 do Código Civil, *verbis*:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Repita-se, os Autores sempre pagaram em dia todas as prestações do compromisso de compra e venda, tendo inclusive quitado as parcelas referentes as suas prestações com antecedência, sendo indiscutível sua boa-fé.

O dano material irrefutável que os Autores negavelmente vem sofrendo, diz respeito à privação da propriedade, pois é evidente que todo imóvel tem custo mensal, o qual é representado pelo valor locatício do próprio imóvel, o que representa um prejuízo pelos lucros cessantes experimentados desde a data da suposta entrega, eis que as Requeridas deveriam ter concluído e entregado o imóvel no mês de novembro de 2015, conforme previsto no cronograma divulgado.

Entende-se que a mora das Requeridas possa ser operacionalizada a partir de junho de 2016, eis que o prazo máximo para a conclusão do empreendimento expirou no mês de novembro de 2015, considerando válida a “tolerância” de 180 (cento e oitenta) dias. Ainda assim, os lucros cessantes são igualmente devidos à Autora, pois até o momento o lote não foi entregue, sendo que tal atraso já perfaz 73 (setenta e três meses).

Esse dever de indenizar independe de prova do referido prejuízo, bastando a comprovação do atraso por culpa das Requeridas, valores esses equivalentes ao que o compromissário-comprador poderia receber de aluguéis caso recebesse a propriedade na data prevista.



Esse direito dos Autores tem entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais pátrios que, de maneira uníssona, entendem que o atraso na entrega das obras é ensejador do dever de indenização por lucros cessantes, conforme aresto colacionado a seguir:

“Consumidor – Compromisso de compra e venda de imóvel – Atraso na entrega da obra – Mora caracterizada – Indenização por perdas e danos devida – Afastamento da incidência de multa contratual prevista em favor da ré – Inteligência da súmula 159 do E. TJSP – Redução, outrossim, do valor indenizatório para 0,5% ao mês - Dano moral afastado, por haver mero inadimplemento contratual – Recurso parcialmente provido para este fim.

(Recurso Inominado nº 1009744-95.2015.8.26.0577, 3ª Turma Cível do Colégio Recursal – São José dos Campos, Juiz Rel. Daniel Toscano, j. 07/11/16)

Considerando o entendimento jurisprudencial vigente, quanto a legalidade da prorrogação da conclusão da obra pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a data prevista para a entrega, em que pese sua ilegalidade nos moldes já apresentado, tem-se que a data final de conclusão do imóvel ocorreu em maio/2016, e, portanto, a partir de junho/2016 até a data da efetiva entrega do imóvel, será devido a importância de R\$ 1.532,19 (mil, quinhentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), valor este que corresponde a 0.5% do valor o imóvel adquirido (R\$ 306.439,69), multiplicada pelos meses de atraso da entrega do lote (73 meses), que totaliza o montante de R\$ 111.849,87 (cento e onze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

Acerca do tema, confira-se:

“EMENTA: Incorporação. Empreendimento finalizado.



Prazo para entrega das chaves descumprido. Inaplicabilidade do prazo de tolerância para conclusão das obras. Falta de especificação, pela recorrente, dos documentos que não teriam sido entregues pelo adquirente e teriam motivado a demora. Atraso reconhecido. Utilização, por falta de previsão específica, das sanções estipuladas no contrato para o caso de mora do consumidor. Possibilidade. Lucros cessantes, porém, reduzidos a 0,5% do valor do bem por mês de atraso.

Condomínio. Responsabilidade do adquirente consumidor

pelo pagamento de sua parte nas despesas condominiais só surge com sua imissão na posse do imóvel. Precedentes. Recurso provido em parte". (grifo nosso)

(Recurso Inominado nº 1014597-84.2014.8.26.0577, 3ª Turma Cível do Colégio Recursal – São José dos Campos, Juiz Rel. Silvio dos Santos, j. 14/03/16)

Dessa forma, considerando o atraso indicado, mostra-se devido o pagamento de indenização aos Autores por cada mês de atraso verificado, considerando-se como termo inicial o mês de novembro de 2015 e o prazo máximo considerando a tolerância de 180(cento e oitenta) dias, até a efetiva entrega do lote adquirido pela Autora.

DA NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS

DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU

Não fosse apenas a imposição excessiva de obrigações aos Autores, as requeridas ainda buscam justificar que tal abuso é permitido, pois os Autores supostamente estariam na posse do imóvel a partir do momento da celebração do contrato, Contudo, conforme demonstra o TVO PARCIAL emitido pela Prefeitura de Santana de



Parnaíba, a posse dos Autores não pode, como de fato nunca pôde ser exercida, haja vista a impossibilidade de usar, gozar ou fruir do loteamento adquirido, por culpa exclusiva das próprias Requeridas no atraso das obras. Não há como admitir que o Autor arque com todos os tributos incidentes sobre os imóveis, inclusive IPTU, contribuições de melhoria e taxas sem que nem ao menos possa usufruir, gozar e muito menos dispor dos loteamentos compromissados.

Importante ressaltar que a posse informada no contrato de compra e venda é nula , revelando-se na verdade apenas uma forma de imposição excessiva de obrigações pelas Requeridas em face do Autor, que serve de substrato para as outras abusividades contidas no Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, Alienação Fiduciária em Garantia , Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário e Outras Avenças, como a imposição da necessidade de contratação de seguro de vida somada à Taxa de Administração de Crédito. Nesta esteira , o Autor roga à Vossa Excelência que reconheça a abusividade das mencionadas cláusulas contidas no Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, determinando às Requeridas que reembolsem ao Autor as quantias pagas a título de IPTU sobre o imóvel, que somadas perfazem a monta não corrigida de R\$ 13.295,73 (treze mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e três reais), assim como, as demais taxas cobradas indevidamente, impedindo também que as Requeridas cobrem do Autor quaisquer quantia enquanto não transferida de fato a propriedade do imóvel, o que somente poderá ser feito mediante a obtenção do TVO FINAL pelas Requeridas.

III - DOS PEDIDOS

Do que precede, vem o requerente respeitosamente à elevada presença de Vossa Excelência requerer digno-se de

- 1) A procedência da presente demanda, de modo que as Requeridas sejam condenadas ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, no valor de R\$ 1.532,19 (mil, quinhentos e trinta e dois reais**



e dezenove centavos) por mês de atraso, valor este que corresponde a 0,5% do valor do imóvel adquirido (R\$ 306.439,69) totalizando até a presente data o montante de R\$ 111.849,87 (cento e onze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos)., devendo se estender até a efetiva entrega do Termo de Vistoria de Obras Final;

- 2) O ressarcimento dos valores pagos de IPTU, dos exercícios que foram pagos pelos Requerentes, que até a presente data somam o valor de R\$ 13.295,73 (treze mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e três reais) e todos os demais que vencerem até a efetiva entrega do imóvel, acrescidos de juros e correção monetária a partir do desembolso, assim como, à devolução de todas as taxas e serviços cobrados indevidamente na celebração do contrato;
- 3) Inversão do ônus da prova nos termos do art. 6, inciso VIII do CDC, de modo que seja facilitada a defesa dos direitos da parte Autora, diante da verossimilhança das alegações expendidas, somada à sua hipossuficiência técnica;
- 4) A citação das Requeridas por A.R, nos endereços indicados, a fim de que, querendo, respondam à ação, no prazo devido, sob pena de revelia e confissão;
- 5) A condenação das Requeridas ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20%, mais custas processuais;
- 6) Seja concedida à parte Autora a produção ampla de provas com o fim de exaurir o alegado por todos os



meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados na legislação de regência dos juizados especiais e no CPC, que sejam hábeis para demonstrar a verdade dos fatos em que se funda a presente ação.

Dá-se à causa o valor de R\$ 125.145,60 (cento e vinte e cinco mil reais, cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

Nestes termos,
Pede deferimento.

São Paulo, 31 de julho de 2021.

ADRIANO F. NETO
OAB/SP 356.127

ANDRESSA KELLY N. ALMEIDA
OAB/SP 356.301